

CONTRACT DE SUBÎNCHIRIERE NR. 1/29.02.2024

Între

SC SMARTFLIX S.R.L.
în calitate de **SUBLOCATOR**

și

SC Turkish Doner Steak House S.R.L.
în calitate de **SUBLOCATAR**



CONTRACT DE SUBÎNCHIRIERE

Nr. 1/29.02.2024

S.C. SMARTFLIX S.R.L., cu sediul social în București, P-ta Charles de Gaulle nr.3-5, etaj 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/2000/2024, C.U.I.: 49508576, având contul Bancar nr. **RO52BREL0002004392440100** deschis la Banca Libra Bank, reprezentată legal de dl. **Popa George Florin**, în calitate de Administrator și

SC Turkish Doner Steak House S.R.L., cu sediul social în Municipiul București, Sector 2, Strada Doamna Ghica, nr.6, Bloc 3, Scara D, etaj 2, Ap. 126, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/7452/2020, Cod unic de înregistrare 41228767, având contul Bancar nr. **RO09BTRLRONCRT0626231301**, deschis la Banca Transilvania, tel. **0786442211** în calitate de **SUBLOCATAR**, reprezentată de către domnul **DUZGUN ISMAIL**

au convenit încheierea prezentului Contract de subînchiriere în care sens au stabilit următoarele:

1. Obiectul Contractului

- 1.1 În temeiul prezentului Contract, **SUBLOCATORUL** se obligă să dea în sublocațiune, iar **SUBLOCATARUL** se obligă să ia în sublocațiune Spațiul, astfel cum acesta este definit la Art.3 din Contract, și să plătească chiria și celelalte cheltuieli prevăzute în prezentul Contract.

2. Durată

- 2.1 Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, începând cu data semnării, **01.03.2024**, până la **28.02.2034**.

SUBLOCATORUL recunoaște dreptul de preferință al **SUBLOCATARULUI** pentru prelungirea contractului, care se exercită printr-o notificare formulată cu cel puțin 6 (șase) luni înainte de data de 01.03.2034, situație în care părțile vor negocia într-un termen de 2 (două) luni condițiile comerciale de continuare a raporturilor de sublocațiune.

În cazul în care **SUBLOCATARUL** nu formulează notificarea de prelungire a contractului sau dacă negocierile eșuează, prezentul contract încetează la data de 28.02.2034.

3. Spațiul dat în sublocațiune și caracteristicile acestuia

- 3.1 Spațiul dat în sublocațiune este 600 mp utili, o parte din imobilul situat în Mun. Ploiești, Șos.Nordului, nr.1, parter, jud.Prahova, având număr cadastral 137146-C1 și fiind notat în cartea funciară nr.137146, cu o suprafață utilă de 1129,3 mp conform Anexei nr.1 la prezentul Contract.
- 3.2 Destinația exclusivă a Spațiului dat în locațiune este comercială și **SUBLOCATORUL** este de acord cu activitățile economice ce vor fi desfășurate de către **SUBLOCATAR** în cadrul Spațiului dat în sublocațiune, respectiv **activități**



specifice restaurantelor (cod CAEN 5610 Restaurante), activități de intermediere a tranzacțiilor financiare (cod CAEN 6612) – schimb valutar.

- 3.3 Activitățile organizate în interiorul Spațiilor vor fi desfășurate, în mod obligatoriu, cu respectarea legislației românești.

4. Chiria și cheltuielile administrative, plata acestora

- 4.1 Contravaloarea chiriei lunare este de **5.000 EURO** la care nu se adaugă TVA.

- 4.2 În plus față de cuantumul Chiriei lunare specificat la art.4.1, **SUBLOCATARUL** va achita cheltuielile cu întreținerea lunară a Spațiului dat în sublocățiune, inclusiv utilitățile aferente și anume:

- consumurile de energie electrică, apă și gaze vor fi evidențiate prin subcontorii proprii ai **SUBLOCATARULUI**, iar contravaloarea acestora va fi refacturată de către **CIOCIRLIA S.A** la aceleași prețuri practicate de furnizorii utilităților respective;
- pentru serviciul de salubritate, **SUBLOCATARUL** va destina un spațiu special și va încheia în nume propriu contract cu prestatorul de servicii;
- serviciile de pază și supraveghere ale spațiului închiriat vor fi asigurate direct de **SUBLOCATAR** pe cheltuiala acestuia.

- 4.3 **SUBLOCATARUL** se obligă să achite suma de 10000 EURO, contravaloarea a două chirii lunare, drept garanție de bună execuție a contractului, această garanție urmând a fi achitată în termen de 10 zile de la data semnării prezentului contract.

Suma de bani astfel achitată constituie plata cumulată a 2 (două) chirii aferente ultimelor 2 (două) luni de executare a contractului.

- 4.4 Chiria se va factura pe data de 01 a fiecărei luni, avându-se în vedere raportul EURO/LEU comunicat de B.N.R. în ziua respectivă, cu precizarea că, dacă data facturării este o zi nelucrătoare, factura se va emite în prima zi lucrătoare din lună. **SUBLOCATARUL** va trimite factura prin e-mail la adresa turkishdonersteakhouse@gmail.com, iar originalul va fi transmis **SUBLOCATARULUI** la sediul său din Municipiul București, Sector 2, Strada Doamna Ghica, nr.6, Bloc 3, Scara D, etaj 2, Ap. 126

- 4.5 **SUBLOCATARUL** se obligă să achite factura lunară de chirie până la data de 10 a fiecărei luni.

5. Predarea Spațiului către SUBLOCATAR

- 5.1 **SUBLOCATARUL** se obligă să predea **SUBLOCATARULUI** spațiul dat în sublocățiune la data de 29.02.2024.

- 5.2 Spațiul dat în sublocățiune și accesoriile se vor preda în stare corespunzătoare de folosință, conform **Anexei nr.1** (Planul Spațiului), cu instalațiile și inventarul prevăzute în Anexa nr.2 (Procesul-verbal de predare-primire), care constituie parte integrantă a prezentului contract.



CONTRACT DE SUBÎNCHIRIERE NR. 1/29.02.2024

Între

SC SMARTFLIX S.R.L.
în calitate de **SUBLOCATOR**

și

SC Turkish Doner Steak House S.R.L.
în calitate de **SUBLOCATAR**



CONTRACT DE SUBÎNCHIRIERE

Nr. 1/29.02.2024

S.C. SMARTFLIX S.R.L., cu sediul social în București, P-ta Charles de Gaulle nr.3-5, etaj 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/2000/2024, C.U.I.: 49508576, având contul Bancar nr. **RO52BREL0002004392440100** deschis la Banca Libra Bank, reprezentată legal de dl. **Popa George Florin**, în calitate de Administrator și

SC Turkish Doner Steak House S.R.L., cu sediul social în Municipiul București, Sector 2, Strada Doamna Ghica, nr.6, Bloc 3, Scara D, etaj 2, Ap. 126, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/7452/2020, Cod unic de înregistrare 41228767, având contul Bancar nr. **RO09BTRLRONCRT0626231301**, deschis la Banca Transilvania, tel. **0786442211**

în calitate de **SUBLOCATAR**, reprezentată de către domnul **DUZGUN ISMAIL**

au convenit încheierea prezentului Contract de subînchiriere în care sens au stabilit următoarele:

1. Obiectul Contractului

- 1.1** În temeiul prezentului Contract, **SUBLOCATORUL** se obligă să dea în sublocațiune, iar **SUBLOCATARUL** se obligă să ia în sublocațiune Spațiul, astfel cum acesta este definit la Art.3 din Contract, și să plătească chiria și celelalte cheltuieli prevăzute în prezentul Contract.

2. Durată

- 2.1** Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, începând cu data semnării, **01.03.2024**, până la **28.02.2034**.

SUBLOCATORUL recunoaște dreptul de preferință al **SUBLOCATARULUI** pentru prelungirea contractului, care se exercită printr-o notificare formulată cu cel puțin 6 (șase) luni înainte de data de 01.03.2034, situație în care părțile vor negocia într-un termen de 2 (două) luni condițiile comerciale de continuare a raporturilor de sublocațiune.

În cazul în care **SUBLOCATARUL** nu formulează notificarea de prelungire a contractului sau dacă negocierile eșuează, prezentul contract încetează la data de 28.02.2034.

3. Spațiul dat în sublocațiune și caracteristicile acestuia

- 3.1** Spațiul dat în sublocațiune este 600 mp utili, o parte din imobilul situat în Mun. Ploiești, Șos.Nordului, nr.1, parter, jud.Prahova, având număr cadastral 137146-C1 și fiind notat în cartea funciară nr.137146, cu o suprafață utilă de 1129,3 mp conform Anexei nr.1 la prezentul Contract.
- 3.2** Destinația exclusivă a Spațiului dat în locațiune este comercială și **SUBLOCATORUL** este de acord cu activitățile economice ce vor fi desfășurate de către **SUBLOCATAR** în cadrul Spațiului dat în sublocațiune, respectiv **activități**



specifice restaurantelor (cod CAEN 5610 Restaurante), activități de intermediere a tranzacțiilor financiare (cod CAEN 6612) – schimb valutar.

3.3 Activitățile organizate în interiorul Spațiilor vor fi desfășurate, în mod obligatoriu, cu respectarea legislației românești.

4. Chiria și cheltuielile administrative, plata acestora

4.1 Contravaloarea chiriei lunare este de **5.000 EURO** la care nu se adaugă TVA.

4.2 În plus față de quantumul Chiriei lunare specificat la art.4.1, **SUBLOCATARUL** va achita cheltuielile cu întreținerea lunară a Spațiului dat în sublocațiune, inclusiv utilitățile aferente și anume:

- consumurile de energie electrică, apă și gaze vor fi evidențiate prin subcontorii proprii ai **SUBLOCATARULUI**, iar contravaloarea acestora va fi refacturată de către **CIOCIRLIA S.A** la aceleași prețuri practicate de furnizorii utilităților respective;
- pentru serviciul de salubritate, **SUBLOCATARUL** va destina un spațiu special și va încheia în nume propriu contract cu prestatorul de servicii;
- serviciile de pază și supraveghere ale spațiului închiriat vor fi asigurate direct de **SUBLOCATAR** pe cheltuiala acestuia.

4.3 **SUBLOCATARUL** se obligă să achite suma de 10000 EURO, contravaloarea a două chirii lunare, drept garanție de bună execuție a contractului, această garanție urmând a fi achitată în termen de 10 zile de la data semnării prezentului contract.

Suma de bani astfel achitată constituie plata cumulată a 2 (două) chirii aferente ultimelor 2 (două) luni de executare a contractului.

4.4 Chiria se va factura pe data de 01 a fiecărei luni, avându-se în vedere raportul EURO/LEU comunicat de B.N.R. în ziua respectivă, cu precizarea că, dacă data facturării este o zi nelucrătoare, factura se va emite în prima zi lucrătoare din lună.

SUBLOCATARUL va trimite factura prin e-mail la adresa turkishdonersteakhouse@gmail.com, iar originalul va fi transmis **SUBLOCATARULUI** la sediul său din Municipiul București, Sector 2, Strada Doamna Ghica, nr.6, Bloc 3, Scara D, etaj 2, Ap. 126

4.5 **SUBLOCATARUL** se obligă să achite factura lunară de chirie până la data de 10 a fiecărei luni.

5. Predarea Spațiului către SUBLOCATAR

5.1 **SUBLOCATARUL** se obligă să predea **SUBLOCATARULUI** spațiul dat în sublocațiune la data de 29.02.2024.

5.2 Spațiul dat în sublocațiune și accesoriile se vor preda în stare corespunzătoare de folosință, conform **Anexei nr.1** (Planul Spațiului), cu instalațiile și inventarul prevăzute în Anexa nr.2 (Procesul-verbal de predare-primire), care constituie parte integrantă a prezentului contract.



- 5.3 La încetarea Contractului, **SUBLOCATARUL** va preda **SUBLOCATORULUI** spațiul dat în sublocațiune, în starea existentă la data predării, avându-se în vedere atât lucrările de construcție și amenajare la care s-a obligat **SUBLOCATARUL** conform art. 6.1 lit. a) din prezentul Contract, cât și uzura normală a imobilului.

6. Obligațiile Părților

6.1 **SUBLOCATARUL** se obligă:

- a) să folosească Spațiul conform cu destinația stabilită în Contract;
- b) să achite Chiria și costurile și cheltuielile administrative aferente Spațiului dat în sublocațiune; în cazul în care **SUBLOCATARUL** va dori să preia pe numele său contractele cu furnizorii de utilități, după îndeplinirea tuturor formalităților aferente, acesta va plăti utilitățile consumate direct la furnizori conform contractelor încheiate cu aceștia și, totodată, la cererea **SUBLOCATORULUI**, are obligația de a face lunar dovada achitării costurilor acestor utilități;
- c) să asigure securitatea spațiului dat în sublocațiune și să aducă de îndată la cunoștința **SUBLOCATORULUI** orice atingere adusă imobilului de către un terț;
- d) să îi permită **SUBLOCATORULUI** accesul în Spațiul dat în sublocațiune pentru a efectua reparațiile necesare, în cazul în care apar avarii sau alte defecțiuni la instalațiile comune;
- e) să îi permită **SUBLOCATORULUI** să viziteze spațiul dat în sublocațiune, cu respectarea unui interval orar asupra căruia ambele Părți au căzut în prealabil de acord;
- f) să depună toate deligențele juridice pe lângă Oficiul Registrului Comerțului în vederea radierii punctului de lucru înainte de eliberarea Spațiului dat în sublocațiune;
- g) în activitatea de amenajare a punctului de lucru și în cea comercială să nu perturbe ori stânjenească activitatea celorlalți locatari, să asigure securitatea intrării în imobil și a căii de acces la punctul de lucru în perioada când desfășoară singur activități;
- h) să respecte normele în vigoare privind securitatea la incendiu (inclusiv prin instruirea corespunzătoare a personalului care își desfășoară activitatea în spațiul dat în sublocațiune), obligațiile părților fiind stabilite în Anexa nr.3 la Contract;
- i) să obțină toate autorizațiile legale pentru amenajarea spațiului, precum și cele de funcționare de la organele în drept să le emită, necesare desfășurării unor activități de genul celor pe care urmează să le desfășoare **SUBLOCATARUL** în Spațiul dat în sublocațiune;
- j) să amenajeze în zona de acces a imobilului, conform înțelegerii părților, un spațiu de delimitare față de imobilul vecin
- k) să amenajeze un spațiu special destinat depozitării deșeurilor menajere în zona convenită de părți.



6.2 SUBLOCATORUL se obligă:

- a) să pună la dispoziția **SUBLOCATARULUI** spațiul care constituie obiectul Contractului începând cu data de 29.02.2024;
- b) să îl asigure pe **SUBLOCATAR** de folosința liniștită, utilă și pașnică, în ceea ce privește propria conduită, a Spațiului dat în sublocațiune pe întreaga durată a derulării Contractului;
- c) să medieze relația cu Proprietarul în scopul obținerii acordului de montare pe fatada clădirii a însemnelor sale publicitare cu obligatia Sublocatarului de a obtine autorizatiile prevazute de lege;
- d) să păstreze obligația asumată de Proprietar, ca în situația înstrăinării imobilului în care se află Spațiul dat în sublocațiune, să se prevadă în clauzele contractului respectiv obligația pentru terțul dobânditor de a respecta în totalitate clauzele Contractului de Închiriere în limitele de valabilitate ale acestuia;
- e) să pună la dispoziția **SUBLOCATARULUI** orice acte pe care le deține privind Spațiul dat în sublocațiune necesare acestuia în vederea obținerii autorizațiilor și avizelor specifice activității sale comerciale, precum și să medieze relația cu Proprietarul pentru obținerea unor astfel de documente.
- f) să garanteze pe **SUBLOCATAR** contra tuturor viciilor sau contra oricărei tulburări din partea unui terț în ceea ce privește folosința Spațiului dat în sublocațiune;
- g) să medieze relația cu Proprietarul astfel încât acesta să întreprindă, pe cheltuiala sa, reparațiile legate de structura și instalațiile imobilului din care face parte spațiul dat în sublocațiune, în conformitate cu legislația în vigoare;
- h) să medieze relația cu Proprietarul astfel încât acesta să achite acele impozite și taxe aferente Spațiului dat în sublocațiune care sunt datorate în temeiul dreptului de proprietate și al legislației în materie;
- i) să noteze contractul de sublocațiune la O.C.P.I. Prahova.

7. Penalități și sancțiuni

- 7.1 Neplata la scadență a sumelor datorate conform prezentului Contract atrage penalități de întârziere în cuantum de 0,5 (zero-virgulă-cinci) procente pentru fiecare zi de întârziere; aceste penalități vor începe să curgă începând cu a 6-a zi de întârziere la plată și se vor calcula pentru sumele datorate până la data plății efective a acestora. Valoarea penalităților nu va putea depăși sumele datorate.

8. Răspunderea Contractuală

- 8.1 Părțile sunt răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor lor contractuale, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu condițiile din prezentul contract.
- 8.2 Orice sumă datorată în temeiul prezentului Contract este exigibilă de la data scadenței sale, fără o prealabilă punere în întârziere.
- 8.3 În cazul rezilierii Contractului de către **SUBLOCATOR**, **SUBLOCATARUL** trebuie să elibereze Spațiul în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării scrise, cu obligația de achitare a chiriei pro rată până la data predării Spațiului.



9. Încetarea Contractului

9.1 Contractul poate înceta în următoarele situații:

- a) prin atingerea la termenul stabilit de Părți;
- b) prin reziliere, conform art.9.2;
- c) în caz de forță majoră;
- d) pierirea imobilului în care se află Spațiul dat în sublocațiune;
- e) prin denunțare unilaterală de către **SUBLOCATAR**, cu obligația unui preaviz scris de 4 luni adresat **SUBLOCATORULUI**.

9.2 Rezilierea contractului va avea loc în următoarele situații:

- a) în cazul neplății chiriei în termen de 30 (treizeci) de zile de la data scadenței;
- b) în cazul efectuării de modificări ale structurii de rezistență a Spațiului comercial fără acordul Proprietarului sau fără notificarea acestui acord **SUBLOCATORULUI**;

9.3 De la data nerespectării art.9.2, Contractul se consideră desființat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate prealabilă, inclusiv fără intervenția instanței judecătorești în conformitate cu prevederile art.1553 din Codul Civil, cu excepția unei notificări transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire prin care se va anunța obligația încălcată și data de la care prezentul Contract este considerat desființat de plin drept.

9.4 **SUBLOCATARUL** are dreptul ca, în cazul unui preaviz de 4 luni transmis **SUBLOCATORULUI**, să denunțe unilateral și fără penalități prezentul Contract. Notificarea de denunțare va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire transmisă la adresa menționată în contract.

9.5 Încetarea contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

10. Comunicări

10.1 Adresele, numerele de telefon și fax ale Părților, necesare în vederea comunicărilor reciproce, sunt următoarele:

Pentru SUBLOCATOR

Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle,
nr.3-5, Biroul nr.5, etaj 2A
Tel. 0744111141
olga@cash-pot.ro

Pentru SUBLOCATAR

Municipiul București, Sector 2, Strada
Doamna Ghica, nr.6, Bloc 3, Scara D, etaj 2,
Ap. 126
Tel. 0786442211
turkishdonersteakhouse@gmail.com



- 10.2 Toate notificările, scrisorile, solicitările sau alte comunicări redactate sau expediate potrivit acestui Contract vor fi întocmite în scris.
- 10.3 Toate notificările, scrisorile, solicitările sau alte comunicări vor fi transmise Părții căreia îi sunt adresate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin telecopie la adresa ori numărul de fax al Părții respective.
- 10.4 Părțile se obligă să-și comunice reciproc și imediat orice modificare a adresei sau a numărului de fax. În caz de necomunicare de către Părți a noilor date de contact, adresa ori numărul de fax anterioare vor fi considerate valabile.

11. Subînchirierea și cedarea folosinței Spațiului dat în sublocățiune

- 11.1 Subînchirierea, cedarea folosinței Spațiului și orice contract de asociere cu un terț sunt permise numai cu acordul prealabil scris al **SUBLOCATORULUI**.

12. Paza Spațiului dat în sublocățiune

- 12.1 Locatarul poate instala, pe propria cheltuială, sisteme de securitate, cum ar fi: camera de supraveghere, detectoare de mișcare, detectoare pentru spargerea geamurilor, monitoare, sisteme de limitare și supraveghere acces (unitatea exterioară putând fi montată pe spațiile comune, în imediata apropiere a ușii de acces la Spațiul Închiriat).

13. Forța majoră

- 13.1 Nici **SUBLOCATORUL** și nici **SUBLOCATARUL** nu vor fi considerați răspunzători pentru neîndeplinirea totală sau parțială ori pentru executarea cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract, dacă o astfel de neîndeplinire sau executare cu întârziere au fost determinate de cazuri de forță majoră. În scopul acestui contract, forța majoră înseamnă orice eveniment imprevizibil și inevitabil, care nu poate fi controlat de Părți, care a survenit după încheierea acestui Contract și care a împiedicat total sau parțial îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract.
- 13.2 Pentru a dovedi apariția unui caz de forță majoră, partea interesată trebuie să prezinte un certificat emis de autoritatea competentă în termen de maxim zece (10) zile lucrătoare de la data apariției cazului de forță majoră.
- 13.3 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris cealaltă Parte în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data apariției cazului de forță majoră și este obligată să ia toate măsurile necesare pentru a-i diminua efectele, cu excepția cazului în care asemenea măsuri ar fi prea costisitoare. Partea care invocă forța majoră va notifica de asemenea celeilalte Părți încetarea evenimentului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la încetarea acestuia.
- 13.4 Dacă partea care invocă forța majoră nu-și va îndeplini obligația de a notifica celeilalte Părți respectivul eveniment în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data apariției cazului de forță majoră și/sau obligația de a prezenta certificatul de confirmare emis de autoritatea competentă în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data apariției cazului de forță majoră, atunci Partea care invocă forța majoră nu poate beneficia de avantajele prevăzute în prezentul art.13.



- 13.5 În cazul în care forța majoră durează mai mult de 45 (patruzeci-și-cinci) de zile lucrătoare, Părțile pot hotărî împreună încetarea acestui contract.

14. Clauze Speciale

- 14.1 Dacă, pe durata Contractului, **SUBLOCATARUL** realizează orice investiții constând în modificări sau amenajări în Spațiul dat în sublocațiune, Părțile agreează ca, la încetarea Contractului din orice motiv, toate amenajările sau modificările aduse Spațiului, să rămână atașate imobilului, cu excepția obiectelor detașabile, care pot fi ridicate din spațiu de către **SUBLOCATAR** fără nici o restricție.
- 14.2 Atât în cursul executării prezentului Contract, cât și la încetarea contractului din orice motiv, părțile au convenit ca **SUBLOCATARUL** s-a angajat să nu intervină în nicio măsură asupra spațiului amenajat, lăsând în bună stare tâmplăriile, pardoselele, tavanele, ușile, gresiile, faianțele, instalațiile electrice și sanitare, prizele, întrerupătoarele și altele asemenea.
- 14.3 La încetarea Contractului, **SUBLOCATARUL** are obligația de a preda Spațiul cu amenajările efectuate, în condițiile unei uzuri normale.
- 14.4 **SUBLOCATORUL** declară că Spațiul dat în sublocațiune este liber de orice sarcini, precum și că nu există declarat în Spațiul dat în sublocațiune alt sediu social sau alt punct de lucru al unei alte societăți comerciale.
- 14.5 Contractul va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legislația română.
- 14.6 Prezentul contract va constitui titlu pentru **SUBLOCATAR** în ceea ce privește înregistrarea ca punct de lucru a Spațiului dat în sublocațiune la Registrul Comerțului, iar **SUBLOCATORUL** se obligă să comunice sau să mijlocească punerea la dispoziția **SUBLOCATARULUI** a documentelor necesare în acest sens.
- 14.7 **SUBLOCATARUL** va avea dreptul să-și instaleze reclama în exteriorul Spațiului dat în sublocațiune, fără a datora vreun cost suplimentar **SUBLOCATORULUI**. Toate costurile aferente instalării reclamei vor fi în sarcina **SUBLOCATARULUI**.
- 14.8 **SUBLOCATARUL** va avea dreptul să amenajeze spațiul dat în sublocațiune conform destinațiilor stabilite prin prezentul contract și să instaleze în Spațiul dat în sublocațiune toate aparaturile, obiectele, mijloacele, sistemele și instalațiile specifice activităților economice ce se vor desfășura în acest spațiu conform prezentului contract.

15. Soluționarea Litigiilor

- 15.1 Toate disputele ce rezultă din prezentul contract vor fi soluționate, în funcție de situație, pe cale amiabilă.
- 15.2 În cazul în care nu este posibilă soluționarea pe cale amiabilă, se convine că instanțele competente în vederea soluționării litigiilor vor fi cele de la sediul **SUBLOCATORULUI**.

16. Modificări

- 16.1 Toate modificările prezentului Contract vor fi realizate în scris.



17. Anexe

17.1 Anexa nr.1 – Planul Imobilului din care face parte Spațiul dat în sublocățiune (raport de 1:100), Anexa nr.2 – Proces-Verbal de Predare Primire, Anexa nr.3 – privind răspunderile ce le revin părților în activitatea de apărare împotriva incendiilor constituie parte integrantă a prezentului Contract.

ÎN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, un reprezentant autorizat al fiecărei Părți a semnat acest Contract, în 4 (patru) exemplare originale, 2 (două) exemplare pentru **SUBLOCATOR** și 2 (două) exemplare pentru **SUBLOCATAR**.

Sublocator

SMARTFLIX S.R.L.

Prin administrator

Popa George Florin



Sublocatar

SC Turkish Doner Steak House S.R.L

Prin administrator

DUZGUN ISMAIL



ANEXA NR. 3

Privind raspunderile ce le revin partilor
in activitatea de aparare impotriva incendiilor

In conformitate cu dispozitiile art.9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor s-au stabilit următoarele obligatii:

I. Obligatiile **SUBLOCATARULUI**

- a) sa obtina autorizatiile necesare pentru desfasurarea activitatilor conform legii;
- b) sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor specifice activitatilor pe care le organizeaza si le desfasoara;
- c) sa reglementeze prin dispozitii scrise responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor, sa stabileasca sarcinile salariatilor pentru spatiul inchiriat si sa le actualizeze ori de cate ori este nevoie;
- d) sa asigure mijloacele tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de incendiu, precum si conditiile de pregatire a acestora corelate cu natura riscului de incendiu si cu profilul activitatii de „restaurant” si activitatii de intermediere a tranzactiilor financiare.
- e) sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de Proprietar sau de **SUBLOCATOR**, asigurand accesul neingradit la hidranti;
- f) sa asigure utilizarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor din dotarea proprie cu personal instruit, precum si intretinerea sau reparatia acestora conform prescriptiilor tehnice;
- g) sa aduca la cunostinta Proprietarului si **SUBLOCATORULUI**, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu;
- h) sa intocmeasca si sa actualizeze permanent, daca este cazul, lista substantelor periculoase depozitate sau utilizate, pe care sa o comunice organului competent;
- i) sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor, inclusiv colaborarea cu Proprietarul, **SUBLOCATORUL** si ceilalti chiriasi din imobil;

II. Obligatiile **SUBLOCATORULUI**

- a) sa contribuie la asigurarea raportului tehnic si documentatiei necesare **SUBLOCATARULUI** pentru organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
- b) sa contribuie la asigurarea verificarii, intretinerii si repararii mijloacelor de aparare impotriva incendiilor conform instructiunilor furnizate de proiectanti.

Sublocator

SMARTFLIX S.R.L.

Prin administrator

Popa George Florin



Sublocatar

SC Turkish Doner Steak House S.R.L

Prin administrator

DUZGUN ISMAIL



PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE CONFORM CONTRACT DE
SUBINCHIRIERE NR.1/29.02.2024

Incheiat astazi 29.02.2024 intre reprezentantul S.C SMARTFLIX SRL prin Popa George-Florin - in calitate de Chirias, si SC TURKISH DONER STEAKHOUSE SRL – prin Duzgun Ismail - în calitate de SUBLOCATAR

Prin prezentul proces-verbal, s-a procedat la predarea, respectiv preluarea spatiului situat in Mun.Ploiesti, Soseaua Nordului, nr.1, aflat in cadrul Complexului Mare Nord, conform contractului de subinchiriere nr.1/29.02.2024

Spatiul ce face obiectul prezentului proces-verbal de predare-primire se prezinta astfel:

- parter: pardoseala, pereti , tavan – in stare buna de folosinta ;
- terasa exterioara - functionala

Predator

S.C SMARTFLIX SRL
Administrator

Popa George-Florin



Primitor

SC TURKISH DONER STEAKHOUSE SRL
Administrator

Duzgun Ismail



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Duzgun Ismail".

